

1500210-78.2022.8.26.0592

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Osvaldo Cruz

Foro: Foro de Osvaldo Cruz

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários.

E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osvaldo Cruz

Foro de Osvaldo Cruz

2ª Vara

Avenida Estados Unidos, 480, . - Jardim das Bandeiras

CEP: 17700-000 - Osvaldo Cruz - SP

Telefone: (18) 3528-1817 - E-mail: osvaldocruz2@tjsp.jus.br

1500210-78.2022.8.26.0592 - lauda

C O N C L U S Ã O

Em 23 de novembro de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500210-78.2022.8.26.0592

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE LUCAS DOS SANTOS

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de GUILHERME HENRIQUE LUCAS DOS SANTOS por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 08 de julho de 2022, por volta das 13:15 horas, na Estrada Vicinal Roberto Romanini, defronte à Granol, neste município e Comarca, GUILHERME HENRIQUE LUCAS DOS SANTOS, qualificado a fls. 05, transportava e trazia consigo 05 (cinco) porções do entorpecente "cocaína", com peso de 2,71 gramas, e 01 (uma) porção do entorpecente "maconha", com peso de 1,34 gramas, para entrega a consumo, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 12 e laudos periciais de fls. 15/19 e 88/92.

Apurou-se que, no dia e hora dos fatos, averiguando informação apócrifa de que o denunciado saiu da cidade de Salmourão onde mora e veio até essa cidade de Osvaldo Cruz, com o intuito de adquirir entorpecentes para serem distribuídos no município de seu domicílio, policiais civis, diligenciando para localizar o meliante nesta cidade, acabaram se dirigindo a Vicinal Roberto Romanini, acesso geralmente utilizado por quem transita entre referidas cidades, e, por volta de 13h15min, nas

imediações da empresa Granol, efetuaram a abordagem de um ônibus que realizava a linha entre as duas localidades, trafegando no sentido Osvaldo Cruz-Salmourão. Ao adentrarem em referido coletivo, os policiais visualizaram o denunciado como sendo um dos passageiros, e, submetido a revista pessoal, localizou-se em seu poder 05 sacolés contendo o entorpecente 'cocaína', além de uma porção da droga 'maconha'.

Indagado, o denunciado admitiu aos policiais a propriedade das drogas, alegando a princípio que era para consumo pessoal, porém, após afirmarem sobre as informações de que estariam traficando drogas, o denunciado acabou por confessar que parte da droga seria entregue a um indivíduo não identificado para pagamento de dívida. A versão foi confirmada perante a autoridade policial (fls. 05).

Em poder do denunciado ainda foi encontrado o valor de R\$60,00, em dinheiro.

Então, o denunciado, com as drogas e o dinheiro, foi conduzido à Unidade Policial para as providências pertinentes.

Logo, diante da quantidade e da diversidade das drogas apreendidas, bem como da forma como estavam acondicionadas, do dinheiro apreendido, além das circunstâncias fáticas, mormente o transporte intermunicipal, as informações de que o denunciado veio até essa cidade de Osvaldo Cruz para adquirir drogas e redistribuí-las na cidade de Salmourão, a própria confissão do denunciado, considerando, ainda, a sua conduta social (cf. fls. 44/47), resta evidenciado que os entorpecentes se destinavam ao tráfico ilícito.

O réu foi preso em flagrante (fls.01/02), sendo convertida em preventiva (fls. 65/71).

A denúncia foi recebida em 22/09/22 (fl.141).

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas as testemunhas, sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou pela desclassificação.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência (fls.07/09); auto de prisão em flagrante (fls.01/02); auto de apreensão (fls.11/12); laudo pericial (fls.15/19); bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha Renato José De Cerqueira Silva, Policial Civil em seu depoimento judicial, relatou que tiveram informações que o réu iria até Osvaldo Cruz para buscar as drogas. O trajeto entre Osvaldo Cruz e Salmourão é via vicinal.

Aguardaram um ônibus de linha. Abordaram o veículo e encontraram o réu. Em revista pessoal encontraram drogas. O réu confessou que as drogas teriam destino ao pagamento de dívida.

A testemunha Cristiano Cesar Martinez, Policial Civil em seu depoimento judicial, relatou que receberam informações de que o réu iria transportar drogas para Salmourão via transporte coletivo. Realizaram diligências, mas não o localizaram. Aguardaram na vicinal o retorno do coletivo. Abordaram o ônibus e o réu. Em revista pessoal encontraram porção de cocaína e maconha. O réu confessou que iria vender a droga para pagar uma dívida.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há

irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que estava portando droga, mas era para seu uso pessoal.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. No caso em tela houve a apreensão de considerável quantidade de entorpecente; os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda, bem como em porções individuais; A quantidade de droga apreendida é compatível com o tráfico de drogas que comprova a mercancia perpetrada pelos réus.

Inequivoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários.

E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecentes ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como, "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por noma específica. A portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que a substância apreendida (maconha e crack) consta no rol. Portanto, se enquadra no conceito de drogas.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configurar a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeita a autoria e materialidade.

Razão não assiste à Defesa com relação à desclassificação para o crime do art. 28 da lei de drogas. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, ficou comprovado que o réu veio de Salmourão até Osvaldo Cruz para repassar as drogas a um indivíduo com a finalidade de pagar uma dívida. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-

59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavaleiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou

de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, 'caput', da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Não há circunstância judicial negativa, mas em razão do art. 49 da Lei nº 11.343/2006, haja vista que foi apreendido uma porção de "cocaína" em forma de "crack" dado o auto de apreensão em fls. 12, faz-se necessário, dado a natureza das substâncias apreendidas, o aumento da pena base em 1/3, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas, tendo em vista o alto poder de dependência que tais substâncias. Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multas.

Segunda fase: O réu é reincidente, nos termos do artigo 61, inciso I do Código Penal (processo nº 0003405-31.2016.8.26.0407, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/08/18 - fls. 114) razão pela qual agravo a pena-base em 1/6 e fixo a pena provisória em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa.

Terceira fase: Não há causa de diminuição ou de aumento.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º do CP, haja vista a reincidência do réu.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, tampouco do artigo 77, ambos do Código Penal, de modo que não é caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem de sua suspensão condicional. Haja vista a reincidência e a valoração da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR GUILHERME HENRIQUE LUCAS DOS SANTOS como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente fechado, e 777 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. O acusado é reincidente, o que evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Com efeito, o crime de tráfico de drogas, é de especial gravidade, notadamente quando envolve a substância cocaína, denotando a periculosidade do agente. A alta na criminalidade, mormente os delitos contra o patrimônio, está intimamente ligada ao aumento no consumo deste tipo de droga. Deve ser considerado a nocividade e a lesividade das drogas apreendidas, em razão do alto poder destrutivo e viciante da substância apreendida.

O acusado possui longa folha de antecedentes (fls. 113/116) e é reincidente. O que

evidencia que sua colocação em liberdade neste momento implica risco à ordem pública. Com efeito, o crime de tráfico de drogas é de especial gravidade, notadamente quando cometido, em tese, por agente envolvido em inúmeras outras ocorrências similares, inclusive com condenação transitada em julgada e pendente de cumprimento, circunstâncias que parecem fazer disso seu meio de vida, denotando a periculosidade do agente.

Justamente por isso assoma evidente o sentimento de insegurança que importaria a sua quase que imediata soltura, o que se faz mister evitar por meio da manutenção da prisão provisória, medida prevista no artigo 313, II, do CPP.

Nesses termos, a garantia da ordem pública, conforme interpretação que vem sendo feita pelo Supremo Tribunal Federal, consiste na necessidade de acautelar o meio social quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar em intranquilidade social diante do fundado receio de que volte a delinquir.

Por sua vez, no tocante ao conceito de ordem pública, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido que resta configurado risco de sua violação a justificar a prisão preventiva a reiteração delitativa, participação em organização criminosa, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que pratica. Neste mesmo sentido é o entendimento do E.

Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - HC: 22784585220198260000 SP 2278458-52.2019.8.26.0000, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 18/02/2020, 4ª

Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - HC: 22660457020208260000 SP 2266045-70.2020.8.26.0000, Relator: Damião Cogan, Data de Julgamento: 18/03/2021, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:

19/03/2021; TJ-SP - HC: 20029704120208260000 SP 2002970-41.2020.8.26.0000, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 20/02/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, consoante artigo 804 do CPP. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado Defensor pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06, se for o caso.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal; Expeça-se certidão de honorários advocatícios previsto na tabela do convênio DPE/OAB para o procedimento em espécie.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Osvaldo Cruz, 23 de novembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA